

Cuestionario de estudio

Comprensión

1. Defina qué se entiende por «ineficacia del acto administrativo» y distíngala del concepto de «irregularidad», según el Diccionario de Rafael Martínez Morales.
2. Explique por qué la teoría civilista de las nulidades (inexistencia, nulidad absoluta, nulidad relativa) no es aplicable al derecho administrativo.
3. Enumere las seis fracciones del artículo 11 de la LFPA como causas de extinción del acto administrativo y clasifíquelas en normales y anormales.

Análisis

4. Compare la nulidad (art. 6 LFPA) con la anulabilidad (art. 7 LFPA) a partir de supuestos de procedencia, efectos sobre la validez del acto, presunción de legitimidad, subsanabilidad y efectos temporales.
5. Analice la contradicción del artículo 6 de la LFPA al calificar el acto nulo como «subsanable». ¿Es lógicamente posible subsanar un acto nulo?
6. Explique en qué consiste el desvío de poder como vicio de la finalidad del acto administrativo. ¿Por qué es particularmente difícil de probar?
7. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la invalidez declarada en sede administrativa (LFPA) y la declarada en sede jurisdiccional (TFJA)?

Aplicación

8. Una secretaría de Estado omite señalar los recursos que proceden contra una resolución (art. 3, fracc. XV LFPA) ¿Qué tipo de ineficacia produce?
9. Un inspector municipal realiza una verificación en un municipio distinto al de su competencia territorial. ¿Qué vicio afecta el acto? ¿Es subsanable?
10. Un concesionario incumple sistemáticamente las obligaciones ambientales establecidas. ¿Qué figura de extinción procede: caducidad o revocación?

Ensayo

11. «La LFPA de 1994 simplificó el sistema de nulidades administrativas, pero al costo de eliminar la figura de la inexistencia y permitir la subsanación del acto nulo.» Desarrolle su postura crítica.
12. La revocación por interés público (art. 11, fracc. VI LFPA) ¿es una facultad discrecional ilimitada de la administración o encuentra límites en los derechos adquiridos de los particulares?